

1500416-43.2022.8.26.0576

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Luis Guilherme Pião

Comarca: São José do Rio Preto

Foro: Foro de São José do Rio Preto

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/12/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KEVIN DE GOUVEIA AZEVEDO

Justiça Gratuita

Juiz de Direito: Dr. Luis Guilherme Pião

Vistos.

KEVIN DE GOUVEIA AZEVEDO, qualificado nos autos, foi processado como incurso no delito previsto no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, e art. 241-B da Lei nº 8.069/90, na forma do art. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Preto

Foro de São José do Rio Preto

2ª Vara Criminal

R. Marechal Deodoro da Fonseca, 3036, São José do Rio Preto - SP - cep 15010-070

1500416-43.2022.8.26.0576 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500416-43.2022.8.26.0576

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KEVIN DE GOUVEIA AZEVEDO

Justiça Gratuita

Juiz de Direito: Dr. Luis Guilherme Pião

Vistos.

KEVIN DE GOUVEIA AZEVEDO, qualificado nos autos, foi processado como incurso no delito previsto no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, e art. 241-B da Lei nº 8.069/90, na forma do art. 69, do Código Penal, porque no dia 10 de dezembro de 2021, às 6h, na Rua Iriritiba, 281, Vila Anchieta, neste Município e comarca de São José do Rio Preto, guardava, para fins de tráfico, vinte e seis comprimidos de ecstasy, com peso líquido de 12,12g, cinco micropontos de LSD, com peso de 0,3g e uma porção de maconha, com peso líquido de 0,2g, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Consta, ainda, dos inclusos autos que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o acusado possuía e armazenava, por meio de dispositivo de armazenamento de dados do tipo SSD e HD externo, fotografia e vídeos contendo cena de sexo explícito e pornográfico envolvendo crianças ou adolescentes.

Segundo a denúncia, a Polícia Civil e o Ministério Público fizeram uma investigação para apurar a prática de crimes sexuais contra crianças e adolescentes, por meio de sistema informático e telemático, o que resultou na "Operação Debug" onde houve expedição de mandados de busca, após a identificação os locais de acesso ao material criminoso.

No dia dos fatos, Policiais cumpriram mandando de busca e apreensão na residência do acusado. No local, encontraram dispositivos de armazenamento de dados contendo 91 arquivos de cenas de sexo explícito e pornográfico envolvendo crianças e adolescentes, bem como entorpecentes acima descritos.

Folha de Antecedentes a págs. 123/127 e certidão de eventos a págs. 128/131.

O acusado foi notificado a págs. 80/81, sendo apresentadas a defesa preliminar e a resposta à acusação a págs. 72/75 e 85/87.

A denúncia foi recebida à pág. 82, e o acusado citado a págs. 132/133.

Durante a instrução criminal, foram ouvidas duas testemunhas de acusação, sendo o acusado, ao final, interrogado (págs. 137/142).

Em Memoriais, o Dr. Promotor de Justiça requereu a condenação do acusado nos exatos termos da denúncia, com fixação de regime inicial fechado (págs. 143/146).

A Defesa do réu, por sua vez, requereu sua absolvição, por insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, inciso IV, do CPP, alegando que o computador do acusado pode ter sido invadido por "hackers". Em relação ao crime de tráfico, requereu a desclassificação para o delito de uso próprio previsto no art. 28 da Lei 11.343/06 (págs. 150/158).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal procede.

A materialidade dos delitos restou consubstanciada no auto de exibição e apreensão acostado a págs. 09/10, bem como nos laudos dos exames químico-toxicológicos juntados a págs. 32/34, 35/37, 38/40, 93/96, 97/99 e 160/162, pelo laudo pericial do HD externo e do SSD (págs. 27/31), os quais não foram objeto de controvérsia no decorrer do contraditório constitucional.

Quanto à autoria, dúvidas não há.

Os policiais civis foram unânimes em confirmar os fatos descritos na denúncia, atestando inclusive o encontro do material envolvendo pornografia infantil.

Descreveram que a polícia civil, através de ferramentas de inteligência, identificou que o endereço IP que remetia à residência do acusado tinha feito diversos downloads de conteúdos envolvendo pornografia infantil. Durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão (1030223-31.2021.8.26.0050), localizaram na residência do acusado comprimidos, sementes e micropontos de substância entorpecente, além de um computador com um SSD instalado e um HD externo contendo vídeos de crianças/adolescentes em cenas de sexo explícito.

Questionada pela Defesa, a testemunha Juliano afirmou que o SSD foi retirado do computador pessoal do acusado, e no local havia outros dois computadores que, segundo o acusado, era de cliente.

Ouvido na fase policial, o acusado afirmou que em seu HD externo havia vídeos antigos de natureza pornográfica, mas que nunca baixou e compartilhou conteúdo de pedofilia. Afirmou que alguns arquivos eram referentes a backups que realizava em computadores de clientes, já que trabalhava como manutenção de computadores, e outros vídeos ele mesmo que baixava. Sobre o entorpecente encontrado, afirmou que se destinava ao seu uso próprio e o comprou há 3 anos.

Em juízo, o acusado tornou negar os fatos, dizendo que trabalha com produção musical e faz "bicos" de manutenção de peças de computadores. Afirmou que tem depressão e a droga localizada em sua residência era para seu uso próprio, dizendo que demoraria muito tempo para consumi-la. Disse que prefere usar "maconha", mas também usa "bala" e "doce".

Ao que se vê, a negativa do acusado restou isolada da demais provas dos autos.

Os policiais confirmaram que através de investigações, o endereço de IP do acusado mostrou diversas buscas e downloads de material de pornografia infantil. Na residência do acusado, localizaram drogas, um HD externo e um cartão de memória SSD, sendo que em ambos os dispositivos estavam armazenados vídeos de

crianças/adolescentes em cenas de sexo explícito.

O material apreendido foi submetido à perícia, constatando-se dezenas de arquivos com conteúdo sexual de nudez envolvendo explicitamente crianças e/ou adolescentes. (págs. 27/31).

Observo que inexistente qualquer suspeição nos depoimentos judiciais prestados por agentes do serviço público. O simples fato de exercerem a função policial não lhes retira a possibilidade de prestar depoimento em juízo, nem afasta automaticamente a credibilidade de suas narrativas, de sorte que não estão impedidos de depor, nem se pode lançar suspeição sobre suas declarações se para tanto não existirem razões plausíveis.

Nesse sentido, a jurisprudência:

"É assente nesta Corte o entendimento de que são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito. Incidência do enunciado 83 da Súmula desta Corte". (STJ - AgRg no Ag 1158921/SP AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2009/0117484-5 - Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA - T6 - SEXTA TURMA julg. 17/05/2011 DJe 01/06/2011).

O acusado, por sua vez, quer fazer crer que formatava e fazia backup de computadores de clientes, e não sabia o conteúdo do material que estava armazenando em seu computador.

Ocorre que, além de não fazer qualquer prova neste sentido, os policiais foram ter à residência do acusado após as investigações apontarem que o Log de IP (registro de usuários de acesso à internet) e o registro dos acessos a programa P2P do réu formava, juntamente com um conjunto de computadores, uma rede de compartilhamento de arquivo pela internet de arquivos com material contendo pedofilia.

No tocante a alegação da Defesa de que o réu poderia ter sido alvo de "hackers", observo que este fato não passa de uma suposição e não há qualquer prova nos autos neste sentido, ônus que competia à Defesa.

Em relação ao delito de tráfico, anoto que o acusado armazenava em sua residência vinte e seis comprimidos de ecstasy, cinco micropontos de LSD, e uma porção de maconha, quantidade e diversidade incompatível com a mera alegação de uso.

O próprio acusado afirmou que tinha preferência para "maconha", o que se incompatibiliza com a quantidade de drogas sintéticas encontradas.

O tráfico de drogas é tipo misto alternativo, de modo que basta que o réu mantenha em depósito entorpecente, para que nele incida.

Assim, não há como acolher a pretensão defensiva de desclassificação de sua conduta para a forma de posse de droga para uso próprio, diante desse robusto quadro probatório, sendo indiferente para o deslinde do caso que ele fosse também consumidor, acrescentando-se que a mera alegação de ser usuário não é apta, por si só, a afastar a de traficante.

Desta forma, plenamente caracterizado os crimes em questão não merecendo acolhida as respeitáveis considerações defensivas.

Passo ao cálculo da pena.

Em relação ao delito previsto no art. 241-B, fixo a pena-base, na forma do art. 59 do Código Penal, em 1 ano de reclusão, e 10 dias-multa.

Na segunda fase, em razão da reincidência (págs. 128/129), aumento a pena em 1/6, resultando na pena final de 1 ano e 2 meses de reclusão, e 11 dias-multa.

Na terceira fase nada há a ser considerado.

Em relação ao tráfico de drogas, fixo a pena-base, na forma do art. 59 do Código Penal, em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, no mínimo legal.

Na segunda fase, em razão da reincidência (págs. 128/129), aumento a pena em 1/6, resultando na pena final de 5 anos e 10 meses de reclusão, e 583 dias-multa.

Na terceira fase nada há a ser considerado.

Incabível a substituição das penas privativas de liberdade aplicada por outra espécie de pena ou a sua suspensão condicional, por ser insuficiente para a reprovação da conduta, observando-se, no caso dos autos, que a reincidência faz afastar a incidência do § 4º do art. 33, da Lei 11.343/2006. De qualquer forma, o delito de tráfico, erigido à condição de equiparado a hediondo, é, ressalvada a posição contrária, ontologicamente incompatível com tais benesses legais.

As penas privativas de liberdade deverão ser cumpridas inicialmente em regime fechado (artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, com a redação determinada pela Lei nº 11.464/2007), observando-se a reincidência do acusado.

O crime de tráfico de drogas é de extrema gravidade por atentar contra a saúde pública e disseminar o vício, contribuindo efetivamente para a degradação da pessoa, da família e da sociedade. Por esse motivo, o legislador constitucional, determinou que tivesse tratamento rigoroso (art. 5º, XLIII, da Constituição Federal).

Faculto ao réu o direito de apelar em liberdade, tendo em vista que respondeu ao processo nesta situação.

Ante o exposto, diante do mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia, e em consequência CONDENO o acusado KEVIN DE GOUVEIA AZEVEDO, qualificado nos autos e portador do RG 45.846.856, à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime fechado, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, como incurso nas sanções previstas no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, e à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em regime fechado, e 11 dias-multa, como incurso nas sanções previstas no art. 241-B da Lei nº 8.069/90, penas estas que serão somadas para fim de execução nos termos do art. 69 do Código Penal.

Condeno o réu ainda a pagar as custas do processo, no valor equivalente a 100 (cem) UFESPs (artigo 4º, § 9º, da Lei Estadual nº 11.608/2003) com a ressalva do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, diante da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, observado o provimento CG nº 02/2013.

Por fim, decreto a destruição dos objetos apreendidos (págs. 09/10).

P.R.I.C.

São José do Rio Preto, 19 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA